

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 27 26PM 1:25
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1194

INFORME POSITIVO CONJUNTO

2 de septiembre
de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

 Las Comisiones de lo Jurídico, y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1194, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1194 (en adelante, P. del S. 1194), tiene como propósito "enmendar el Artículo 268 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de incluir como conducta delictiva el uso de sistemas de inteligencia artificial en la fabricación de alegaciones falsas que induzcan a investigaciones criminales".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El P. del S. 1194 propone enmendar el Artículo 268 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico",¹ para atemperar nuestro ordenamiento jurídico a las realidades tecnológicas contemporáneas. Según el texto propuesto, la medida busca dos cosas: (1) codificar como delito la simulación, fabricación o alteración de una situación, evidencia o hecho falso que provoque el inicio de una investigación criminal, y (2) agravar la pena del Artículo 268 cuando la conducta allí descrita se realice mediante el uso de inteligencia artificial o tecnologías análogas.

¹ 33 LPRA § 5361.

Siendo esta la medida propuesta, las Comisiones de lo Jurídico, y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, estiman necesario realizar un análisis jurídico exhaustivo sobre la simulación, fabricación y alteración de eventos que se notifican a la policía, como también sobre el derecho aplicable en torno al Artículo 268 del Código Penal de 2012, sobre declaración o alegación falsa sobre delito. *Veamos.*

LA DECLARACIÓN O ALEGACIÓN FALSA SOBRE DELITO

Antes del Código Penal de 1974, en Puerto Rico no existía un estatuto que prohibiera y castigara directa y específicamente la conducta de proveer información falsa a un oficial del orden público.² Según comenta el exfiscal Nuncio Fratallone, "no se podía invocar el delito de perjurio ya que aun en la situación en que el denunciante presentara su información por escrito, la misma no había sido presentada bajo juramento".³ Esto, debido a que los policías no tenían, ni tienen la facultad para tomar declaraciones juradas a testigos durante una investigación criminal.⁴ Así, pues, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Código Penal de 1974", para codificar en su Artículo 259 el delito de declaración o alegación falsa sobre delito.⁵

Según la literatura, dicho artículo provino del Código Penal Español que, a su vez, tuvo su raíces en el Código Penal Sardo Italiano.⁶ Actualmente, el Código Penal de Puerto Rico tipifica como delito el hecho de que una persona declare o alegue falsamente la comisión de un delito, teniendo conocimiento de su falsedad. En específico, el Artículo 268 de dicho código dispone lo siguiente:

Toda persona que mediante querella, solicitud, información, confidencia, independientemente que sea anónima o bajo falso nombre, dirigida a personas o funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal, declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido un delito, que provoque así el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo, incurrirá en delito menos grave.

Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, la persona incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.⁷

² Nuncio Fratallone, *La simulación de delitos bajo el artículo 259 del C.P.*, 52 REV. JUR. U.P.R. 465, 466 (1983).

³ Íd.

⁴ Íd.

⁵ 33 LPRA § 4494 (Código Penal de 1974 derogado).

⁶ Nuncio Fratallone, *supra*, pág. 467.

⁷ 33 LPRA § 5361.

Conforme el análisis editorial de la profesora Nevares-Muñiz, para que se configure este delito se tienen que concertar los siguientes elementos: (1) el declarar o alegar falsamente; (2) conociendo la falsedad; (3) que se ha cometido un delito por otra persona, y (4) provocar el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo.⁸ De ahí, que el propósito de este delito es "evitar que las personas muevan injustificadamente el andamiaje investigativo de nuestro sistema de justicia criminal y que se mal utilicen los esfuerzos, fondos y personal que labora en el esclarecimiento de los delitos, sin que en realidad se haya cometido acto antijurídico".⁹

En cuanto a los primeros dos elementos, destacamos que, aunque no surge explícitamente el estado mental de a propósito ni con conocimiento, la profesora Nevares-Muñiz ha dicho que este es uno de intención específica, por lo que constituye un requisito indispensable que la persona conozca la falsedad de la información brindada al funcionario o persona autorizada en ley para iniciar una investigación criminal.¹⁰ Esto es evidente por los verbos utilizados en su texto, tales como "declarar", "alegar" y "conociendo" "de los cuales [podemos] tranquilamente deducir el requisito de que el acto sea intencional".¹¹ Por ende, si el autor del acto delictivo cree de buena fe que los hechos que denuncia son verdaderos, el delito no se configura y no hay conducta delictiva que pueda ser penable por ley.

En torno al último elemento, "no requiere [...] que la investigación criminal iniciada haya culminado o esté en etapas avanzadas".¹² En esa línea, "recibida la información, tal elemento [...] se materializa tan pronto se haya realizado el primer esfuerzo investigativo sobre el asunto, no importa su naturaleza o lo limitado de su alcance".¹³ Por ende, "hay inicio, por ejemplo, si antes de descubrir la simulación el funcionario público llega a hacer aunque sea una sola llamada telefónica para averiguar un dato preliminar sobre la información".¹⁴ Por consiguiente, "una diligencia puede ser mínima, hasta insignificante, para que se considere iniciada la investigación".¹⁵

⁸ D. Nevares-Muñiz, Código Penal Comentado por Dora Nevárez-Muñiz, San Juan, INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL DERECHO, INC., pág. 349 (2004) (discutiendo el Artículo 273 de la derogada Ley 149-2004, según enmendada, conocida como Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", 33 LPRA § 4629 et seq., el cual es equivalente al actual Artículo 268 del Código Penal de 2012).

⁹ *Pueblo v. Lozada Vega*, KLAN200801106, pág. 3 (2009).

¹⁰ Véase, D. Nevares-Muñiz, *supra*, pág. 349.

¹¹ Nuncio Fratallone, *supra*, pág. 472.

¹² *Pueblo v. Cirino Matos*, KLAN200601650, pág. 5 (2007).

¹³ Nuncio Fratallone, *La simulación de delitos bajo el artículo 259 del C.P.*, 52 Rev. Jur. U.P.R. 465, 476 (1983).

¹⁴ *Íd.*

¹⁵ *Íd.*

EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ALTERAR, SIMULAR O FABRICAR CONTENIDO AUDIOVISUAL O DOCUMENTAL

En los últimos años, el uso de inteligencia artificial generativa, para crear contenido sintético o falso (*deepfakes*), ha experimentado un crecimiento exponencial,¹⁶ por lo que los "deepfakes are expected to advance present disinformation and misinformation sources to the next level, which could be exploited by trolls [...]"¹⁷. Este tipo de contenido ficticio exhibe un grado de realismo que supera la percepción ordinaria del ser humano, lo que conlleva a una confusión generalizada sobre lo que es real o falso.¹⁸ En esa línea, el concepto *deepfake* conlleva la alteración o manipulación de personas, voces y eventos reales, cuyo objetivo es distorsionar o tergiversar la conducta o palabras de un individuo.¹⁹ Sin embargo, en muchas ocasiones los *deepfakes* contienen simulaciones o fabricaciones de personas, voces y eventos inexistentes, es decir, creados desde cero.²⁰ En tal sentido, la creación y propagación indiscriminada de este contenido sintético y artificial podría provocar caos social, conflictos políticos, como también devastar la vida y la reputación de las personas.²¹

Ahora bien, más allá del daño individualizado o social, el uso de inteligencia artificial para generar de contenido sintético falso representa un desafío significativo para las instituciones de seguridad pública.²² Ello, porque cuando un contenido audiovisual o documental refleja un acontecimiento que aparenta ser real, dichas instituciones vienen en la obligación de activar su maquinaria para atender la situación. En el caso de las agencias del orden público, esto puede provocar investigaciones innecesarias, la movilización inadecuada de recursos públicos, la difusión masiva de información falsa a la ciudadanía, y la toma transcendental de decisiones.²³

¹⁶ Véase, Wharton Human-AI Research & GBK Collective, 2025 AI Adoption Report: Gen AI Fast-Tracks Into the Enterprise, 8 (Oct. 2025) ("Gen AI usage has become mainstream").

¹⁷ Zahid Akhtar, *Deepfakes Generation and Detection: A Short Survey*, JOURNAL OF IMAGING, pág. 2 (2023).

¹⁸ Véase, Pavel Korshunov, *Deepfake detection: humans vs. machines*, pág. 3 (2020) (<https://arxiv.org/pdf/2009.03155>). Véase, además: Pavel Korshunov & Sebastien Marcel, *Subjective and Objective Evaluation of Deepfake Videos*, IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACOUSTICS, SPEECH AND SIGNAL PROCESSING, pág. 4 (2021) (https://publications.idiap.ch/downloads/papers/2021/Korshunov_ICASSP_2021.pdf).

¹⁹ Ronny D. Lee, *Your Honor, Video Lies: Deepfakes and the Future of Authenticating Digital Evidence in Criminal Procedure*, 105 OR. L. REV. _____, (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6730558).

²⁰ *Id.*

²¹ Donna Etemadi, *The Deepfake Dilemma*, 112 ILL. B.J. 38, 39 (2024)

²² Interpol, *Beyond Illusions: Beyond Illusions: Unmasking the Threat of Synthetic Media (Deepfakes, Voice, Text and Id Synthesis) for Law Enforcement*, pág. 4 (2024), (https://www.interpol.int/content/download/21179/file/BEYOND%20ILLUSIONS_Report_2024.pdf).

²³ Robert Chesney & Danielle K. Citron, *Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security*, 107 CALIFORNIA LAW REVIEW 1753, 1776-1784 (2019).

Recientemente, el 9 de abril de 2026, el Departamento de Justicia presentó un cargo contra Alexis J. Martínez Arizala (Martínez Arizala) por infracción al Artículo 268 del Código Penal de 2012. Según los hechos que trascendieron en los medios de comunicación, Martínez Arizala se acercó a un policía municipal que se encontraba dentro de un restaurante de comida rápida, y le mostró un video desde su teléfono celular en el que aparentaba verse a un individuo montándose en su patrulla y abandonando el lugar. A raíz de ello, el uniformado salió del establecimiento para intervenir con dicho individuo. Sin embargo, al llegar se percató la patrulla estaba estacionada en el lugar donde la había dejado, y que el supuesto incidente nunca ocurrió. Según la investigación, la policía determinó que el video había sido alterado mediante el uso de inteligencia artificial.²⁴

Este mismo individuo, Martínez Arizala, había hecho lo mismo días antes en el condado de Seminole en Florida. Al igual que el incidente ocurrido en Puerto Rico, Martínez Arizala se acercó a un agente de la policía que se encontraba dentro de una tienda por departamento. Este le mostró un video de tres segundos en su celular donde se visualizaba a varias personas montándose en la patrulla del agente. No obstante, resultó ser un video falso generado por inteligencia artificial, lo cual se corroboró al examinar las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas grabaciones demostraron que nadie se acercó a la patrulla.²⁵

ALCANCE DEL INFORME

Las Comisiones de lo Jurídico, y de Ciencias, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1194, solicitaron memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: El Departamento de Justicia (DJ), la Policía de Puerto Rico (PPR), el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

²⁴ Véanse: Telemundo Puerto Rico, *Radican cargos contra joven que creó video de robo de patrulla con IA*, (<https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/radican-cargos-contra-joven-que-creo-video-de-robo-de-patrulla-con-ia/2801558/>); Telemundo Puerto Rico, *Broma con IA a un policía termina en arresto de creador de contenido buscado en Florida*, (<https://www.telemundo51.com/noticias/local/broma-con-ia-a-un-policia-termina-en-arresto-de-creador-de-contenido-buscado-en-florida/2769260/>); Noticel, *Arrestan a hombre que intentó despistar a un policía municipal con un video falso*, (<https://noticel.com/en/noticias/lacalle/policias/20260408/arrestan-a-hombre-que-intento-despistar-a-un-policia-municipal-con-un-video-falso/>); Keishla M. Carbó Otero, *Hacer "bromas" con IA puede llevarte a la cárcel*, PRIMERA HORA, (<https://www.primerahora.com/noticias/ciencia-tecnologia/notas/hacer-bromas-con-ia-puede-llevarte-a-la-carcel/>).

²⁵ Véase, Skyler Shepard, *Lake Worth Beach man accused of using AI-generated deepfake video in false crime report*, 12 News, (<https://cbs12.com/news/local/florida-palm-beach-county-crime-lake-worth-beach-man-accused-of-using-ai-generated-deepfake-video-in-false-crime-report-seminole-county-sheriffs-office-arrested-in-puerto-rico-lake-mary/>).

A pesar de nuestras solicitudes, las siguientes entidades no comparecieron ante las Comisiones: El Departamento de Justicia (DJ), la Policía de Puerto Rico (PPR), y la Sociedad para Asistencia Legal (SAL).

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

PUERTO RICO INNOVATION AND TECHNOLOGY SERVICE

La Puerto Rico Innovation and Technology (PRITS) Service no tomó una postura sobre la medida al indicar que, aunque reconoce las preocupaciones legítimas sobre el uso indebido de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales, no es una agencia con peritaje en derecho penal. No obstante, desde una perspectiva tecnológica, PRITS consignó ciertos comentarios y preocupaciones sobre el P. del S. 1194.

En primer lugar, advirtió que la medida incorpora un lenguaje amplio al utilizar frases como "sistemas de inteligencia artificial", "herramientas tecnológicas avanzadas" y "cualquier medio digital". Desde su óptica, estos conceptos podrían entrar en conflicto con disposiciones ya existentes en el actual Código Penal relacionadas con el fraude, falsificación, impostura, alteración documental, perjuicio o declaración falsa.

En segundo lugar, señaló que tecnologías de edición digital, manipulación audiovisual y fabricación de contenido falso no necesariamente requieren sistemas generativos avanzados para producir un contenido falso. Aseguró que programas tradicionales de edición de imágenes, audio o video permiten alterar evidencia digital, crear montajes o modificar documentos fácilmente por cualquier persona. Por ende, y a su entender, las comisiones deben examinar si la acción que se pretende sancionar debe girar exclusivamente sobre el medio tecnológico utilizado, o sobre el efecto jurídico y procesal ocasionado mediante el engaño.

En esa línea, PRITS opinó que es necesario evitar que la medida pueda interpretarse como una criminalización o demonización generalizada de herramientas de inteligencia artificial. Esto, porque no se puede perder de perspectiva que este tipo de tecnología posee múltiples usos legítimos y beneficiosos en contextos gubernamentales, académicos, científicos, comerciales y creativos. En consecuencia, explicó que el análisis legislativo debe concentrarse principalmente en la conducta fraudulenta y en el daño ocasionado a la administración de la justicia, y no exclusivamente en la herramienta tecnológica utilizada para ello.

PRITS fundamentó dicha premisa en que, bajo el actual Artículo 268 del Código Penal de 2012, el perjuicio principal ya sancionado consiste en la activación indebida de recursos investigativos mediante información falsa, independientemente del medio utilizado para producirla. Por tal razón, argumentó que corresponde analizar si el uso de sistemas generativos realmente configura un elemento especial que justifique una modalidad penal independiente o un agravante específico, especialmente cuando otras tecnologías tradicionales igualmente permiten fabricar evidencia, alterar

documentos, manipular imágenes o simular eventos falsos con idéntico potencial de inducir investigaciones indebidas.

Finalmente, afirmó que los casos citados en la Exposición de Motivos del P. del S. 1194 atienden principios generales relacionados con confiabilidad de evidencia y debido proceso de ley, más no abordan la creación de tipos penales específicos relacionados con inteligencia artificial, como tampoco establecen que el uso de una tecnología particular constituya, por sí solo, un elemento diferenciador suficiente para justificar una modalidad penal independiente. Por todo lo anterior, recomendó evaluar si el uso de inteligencia artificial realmente añade un elemento sustantivo distinto al delito ya tipificado o si, por el contrario, la conducta descrita está cubierta por medio del artículo vigente.

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) endosó expresamente la medida al indicar que el uso de inteligencia artificial, para fabricar evidencia falsa, y activar la función investigativa del Estado, representa una amenaza real al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la credibilidad institucional del sistema de justicia. Desde su perspectiva, el vigente Artículo 268 del Código Penal de 2012, aunque amplio en su formulación, no ofrece la certeza jurídica ni el efecto disuasivo que demanda la gravedad de esta conducta.

Con esto presente, el CAAPR señaló que el uso de inteligencia artificial para fabricar hechos falsos constituye una forma agravada de engaño que amerita tratamiento expreso en el ordenamiento penal. En esa línea, aseguró que, a diferencia de la falsedad tradicional, estas tecnologías permiten la creación de "realidades paralelas" con un nivel de sofisticación que dificulta su detección, aumentan el potencial de daño institucional, y escapan fácilmente al umbral de la prueba en ausencia de peritos especializados. Así, pues, sostuvo que la tipificación expresa de esta conducta elimina el debate interpretativo sobre si el texto actual cubre la conducta, y proyecta un mensaje normativo claro a la ciudadanía, y al sistema de justicia, sobre las consecuencias del uso indebido de estas tecnologías.

Así las cosas, el CAAPR recomendó tres enmiendas al texto del P. del S. 1194. Primero, advirtió que la medida utiliza las frases: "sistemas de inteligencia artificial", "herramientas tecnológicas avanzadas" o "cualquier medio digital". A su entender, esto presenta dos problemas, a saber: (1) la acumulación de términos con ambigüedad, y (2) la posibilidad de que tales conceptos queden obsoletos en el futuro. Por ende, recomendó sustituir dichos términos por una redacción funcional que describa el efecto o capacidad del medio, sin enumerar tecnologías particulares. En tal sentido, propuso el siguiente lenguaje:

Texto del P. del S. 1194	Texto propuesto por CAAPR
--------------------------	---------------------------

[...] mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas avanzadas o cualquier medio digital [...].	[...] mediante cualquier medio tecnológico capaz de crear, alterar o simular contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza [...].
--	--

Segundo, señaló que la circunstancia agravante propuesta en el tercer párrafo utiliza la frase "inteligencia artificial o tecnologías análogas". Sin embargo, aseveró que, con la redacción funcional recomendada anteriormente, este término resulta innecesario y potencialmente confuso. Ello, porque la frase "tecnologías análogas" podría interpretarse como un requisito de analogía que limita el alcance del agravante, o bien como una cláusula de cierre que duplica lo ya cubierto por el párrafo segundo. Por tal razón, propuso el siguiente lenguaje:

Texto del P. del S. 1194	Texto propuesto por CAAPR
[...] mediante el uso de inteligencia artificial o tecnologías análogas, el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia agravante al momento de imponer la multa correspondiente [...].	[...] cuando la conducta se realice mediante los medios descritos en el párrafo precedente, el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia agravante al momento de imponer la pena [...].

Tercero, manifestó que la medida limita la circunstancia agravante a "la multa correspondiente". Desde su perspectiva, el Artículo 268 del Código Penal de 2012 contempla también pena de reclusión de tres (3) años para el supuesto de delito grave. No obstante, explicó que, si un acusado utiliza un *deepfake* para alegar falsamente un delito grave, lo que implica mayor premeditación, sofisticación y daño potencial, la agravante según está redactada no aplica a la pena de reclusión. Por consiguiente, tal situación crea una asimetría no justificada. Así, pues, el CAAPR propuso el siguiente lenguaje:

Texto del P. del S. 1194	Texto propuesto por CAAPR
[...] el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia agravante al momento de imponer la multa correspondiente [...].	[...] el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia agravante al momento de imponer la pena [...].

Por todo lo anterior, el CAAPR favoreció el P. del S. 1194, apoyado con las enmiendas sugeridas, a los fines de: (1) dotar al texto de una redacción tecnológicamente neutral y duradera; (2) eliminar redundancias que puedan generar

conflictos interpretativos; y (3) asegurar la coherencia de la estructura sancionatoria del artículo en todos sus supuestos.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", las Comisiones Informantes certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN



Las Comisiones de lo Jurídico, y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico efectuaron un análisis minucioso, detallado y riguroso del P. del S. 1194, según fue referido. De igual modo, también analizaron el concepto de simulación, fabricación y alteración de eventos que se notifican a la policía, y el derecho aplicable en torno al Artículo 268 del Código Penal de 2012, sobre declaración o alegación falsa sobre delito. Esto, además de evaluar detenidamente las observaciones y comentarios sometidos por el Puerto Rico Innovation and Technology (PRITS), y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

Así las cosas, las Comisiones de lo Jurídico, y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial coinciden en que es necesario enmendar el Artículo 268 del Código Penal de 2012, únicamente, a los fines de agravar la pena cuando la comisión del delito allí tipificado conlleve el uso de medios digitales para la simulación, fabricación o alteración de contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza.

Sobre lo anterior, las Comisiones están de acuerdo, y toman particularmente en consideración la posición de PRITS, en torno a que el Artículo 268 ya sanciona la conducta de proveer información falsa que provoca el inicio de una investigación, indistintamente del medio utilizado para producirla a las autoridades pertinentes.

Por ejemplo, cuando Persona A acude a un cuartel de la policía y presenta una querrella indicando que Persona B le robó su cartera—conociendo que dicho hecho es falso—y a consecuencia de esa querrella el policía inicia una investigación contra Persona B, Persona A comete el delito tipificado en el Artículo 268. En tal escenario se configuró el delito porque: (1) "mediante una querrella", (2) "dirigida a funcionarios con autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal", (3) Persona A "alegó falsamente, y conociendo esa falsedad, que Persona B cometió un delito", (4) lo que "provocó el inicio de una investigación a esclarecerlo".

Ahora bien, cuando Persona A acude a un policía que está en la calle, y le presenta un video real alterado, o un video falso por ser simulado y fabricado, donde se ve que Persona B le robó su cartera, Persona A comete el delito codificado en el Artículo 268 si el policía inicia una investigación para esclarecer tal robo, y si Persona A conocía de la alteración, simulación o fabricación del video que le mostró al policía. En tal escenario se configuró el delito porque: (1) "mediante información", (2) "dirigida a funcionarios con

autoridad en ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal", (3) Persona A "alegó falsamente, y conociendo esa falsedad, que Persona B cometió un delito", (4) lo que "provocó el inicio de una investigación a esclarecerlo".

Nótese, que, a diferencia del primer escenario, el segundo sí conllevó uso de medios digitales para la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual que se le presentó a la policía. No obstante, a pesar de que tal conducta no está codificada expresamente en el Artículo 268 del Código Penal de 2012, ello no impide que el delito de declaración o alegación falsa se configure. Esto, porque dicho artículo no sanciona el medio utilizado, sino la acción de declarar o alegar la comisión de un delito que en realidad no ocurrió. En otras palabras, lo importante no es el medio, sino el resultado.

En consideración a lo anterior, las Comisiones estiman pertinente eliminar del P. del S. 1194 lo siguiente:

~~Asimismo, incurrirá en delito menos grave toda persona que, mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas avanzadas o cualquier medio digital, cree, altere, simule o fabrique una situación, evidencia o hecho falso con la intención de presentarlo a las autoridades, provocando una investigación criminal basada en dicha falsedad.~~

Según hemos explicado, y tal cual señaló PRITS en su memorial, la conducta de crear, alterar, simular o fabricar una situación, evidencia o hecho falso con inteligencia artificial o medio digital, ya está cubierto por el texto actual del Artículo 268 del Código Penal de 2012.

Además de ello, el lenguaje empleado propone un delito distinto al acto de "declarar" o "alegar" falsamente un delito; que es lo que cubre el Artículo 268. Esto, porque castiga el acto de crear, alterar, simular o fabricar un contenido "con la intención de presentarlo a las autoridades". Esto conlleva un posible problema constitucional y procesal. En cuanto al aspecto constitucional, se estaría criminalizando la mera conducta de crear contenido audiovisual, o de cualquier naturaleza, para un propósito distinto al de alegar la comisión de un delito. Nótese, que el lenguaje solo dispone "situación, evidencia o hecho falso", y no toda situación, evidencia o hecho falso es *per se* un delito. En torno al aspecto procesal, en los tribunales sería prácticamente imposible probar que la persona creó, alteró, simuló o fabricó dicho contenido con la "intención de presentarlo a las autoridades". La única forma de probarlo es si, en efecto, la persona lo presenta a las autoridades. En tal caso, se configuraría el delito tipificado en el Artículo 268.

Por otro lado, las Comisiones también coinciden con PRITS, en torno a que la producción de contenido falso no es una característica única y exclusiva de programas de inteligencia artificial. Según explicó dicha agencia, programas tradicionales de edición de imágenes, audio o video permiten alterar evidencia digital, crear montajes o modificar documentos fácilmente por cualquier persona. Por consiguiente, limitar el agravamiento de la pena a herramientas de inteligencia artificial, crearía un vacío jurídico que impediría tal agravamiento cuando el contenido falso sea producto del uso de un

programa que no involucre inteligencia artificial. Más aún, en Puerto Rico aun no existe una ley que defina con precisión lo que constituye inteligencia artificial, por lo que añadir dicho término en el Artículo 268 sin una definición, o con una definición prematura, provocaría un sinnúmero de controversias interpretativas en los tribunales.

En consideración a lo anterior, las Comisiones estiman pertinente **reformular** lo siguiente de P. del S. 1194:

~~Cuando la conducta descrita en este artículo se realice mediante el uso de inteligencia artificial o tecnologías análogas, el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia agravante al momento de imponer la multa correspondiente.~~

Se considerará una circunstancia agravante a la pena, cuando la conducta prohibida en este Artículo conlleve la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales.

Como se desprende, las Comisiones adoptaron un lenguaje similar al propuesto por el CAAPR, pero armonizándolo con la semántica estructural que se utilizan en las leyes actuales.

Así, pues, con las enmiendas propuestas por ambas Comisiones, entendemos que el P. del S. 1194 constituye un ejercicio válido de la Asamblea Legislativa para agravar la pena del delito de declarar o alegar falsamente la comisión de un delito, cuando tal conducta conlleve el uso de medios digitales para la simulación, fabricación o alteración de contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de lo Jurídico, y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico tienen a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo Conjunto sobre el **Proyecto del Senado 1194**, recomendando su aprobación con las enmiendas contenidas en el entrillado electrónico que se acompaña.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente

Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico



Hon. Wilmer Reyes Berrios
Presidente

Comisión de Ciencia,
Tecnología e Inteligencia Artificial
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1194

10 de abril de 2026

Presentado por el señor Morales Rodríguez

Referido a las Comisiones de lo Jurídico; y de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial

LEY

Para enmendar el Artículo 268 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de incluir como ~~conducta delictiva el uso de sistemas de inteligencia artificial en la fabricación de alegaciones falsas que induzcan a investigaciones criminales.~~ agravante a la pena, la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Históricamente, y como piedra angular del Estado de Derecho, El el ordenamiento jurídico puertorriqueño ha reconocido ~~históricamente~~ la importancia ~~cardinal~~ de la veracidad en los procesos investigativos y judiciales ~~como piedra angular del Estado de Derecho.~~ La administración de la justicia descansa, en gran medida, sobre la presunción de que las declaraciones, alegaciones y denuncias presentadas ante las autoridades responden a hechos verídicos o, al menos, a una creencia honesta en su veracidad. Cuando dicha presunción es quebrantada mediante la falsedad deliberada, no solo se afecta un procedimiento particular, sino que se socava la integridad misma del sistema judicial.

El delito de declaración o alegación falsa sobre delito, tipificado en el Artículo 268 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como ~~del~~ "Código Penal de Puerto Rico",

precisamente responde ~~precisamente~~ a la necesidad de proteger la función investigativa del Estado frente a denuncias maliciosas o fraudulentas. No obstante, el acelerado desarrollo de las tecnologías digitales, ~~particularmente los sistemas de inteligencia artificial~~, ha introducido nuevas modalidades de engaño que ~~no fueron contempladas al momento de la redacción original de dicha disposición~~. representan un desafío significativo para las instituciones de seguridad pública.

En años recientes, el uso de ~~herramientas de inteligencia artificial~~ medios digitales, incluyendo sistemas de generación artificial de imágenes, audio y video sintético, comúnmente conocidos como "deepfakes" ha permitido la creación de evidencia contenido completamente ~~fabricada~~ fabricado con un alto grado de realismo. Estas tecnologías han sido utilizadas para simular eventos inexistentes, manipular declaraciones de individuos y construir narrativas falsas con apariencia de autenticidad, lo que representa un riesgo significativo para los procesos investigativos y judiciales. En el caso de las agencias del orden público, esto puede provocar investigaciones innecesarias, la movilización inadecuada de recursos públicos, la difusión masiva de información falsa a la ciudadanía, y la toma transcendental de decisiones.

Recientemente, todo Puerto Rico fue testigo de cómo una persona, mediante el uso de medio digitales, simuló la comisión de un delito y se lo informó a un policía. Según los hechos que trascendieron en los medios de comunicación, el individuo se acercó a un policía municipal de San Juan que se encontraba ingiriendo sus alimentos dentro de un restaurante de comida rápida, y le mostró un video desde su teléfono celular en el que aparentaba verse una persona montándose en su patrulla y abandonando el lugar. A raíz de ello, y creyendo en la presunta buena fe del individuo, el uniformado salió del establecimiento para intervenir con la situación. Sin embargo, al llegar al estacionamiento se percató la patrulla estaba estacionada en el lugar donde la había dejado, y que el supuesto incidente nunca ocurrió. Según la investigación, la policía determinó que el video había sido alterado mediante el uso de inteligencia artificial.

La experiencia comparada ha evidenciado las consecuencias de este fenómeno. En el ámbito federal, el caso United States v. Guy Wesley Reffitt, NO. 1:21-cr-00032 (D.D.C.

2022). ~~destacó una realidad jurídica contemporánea: la evidencia digital, aunque admisible, susceptible a alteración, edición o manipulación. Esta vulnerabilidad adquiere mayor relevancia en el contexto actual, donde tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, permiten la creación o modificación de contenido digital con un alto grado de realismo, lo que representa un reto significativo para la función judicial y la determinación de la verdad.~~

~~Estos desarrollos han sido acompañados por preocupaciones expresadas en decisiones como *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579 (1993), que establecen la necesidad de confiabilidad en la evidencia científica, principio que adquiere renovada relevancia ante la proliferación de tecnologías capaces de distorsionar la realidad. Igualmente, en *Napue v. Illinois*, 360 U.S. 264 (1959), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmó que la presentación de información falsa en un proceso judicial atenta contra el debido proceso de ley, subrayando que la verdad constituye un elemento indispensable para la justicia.~~

En este contexto, resulta imperativo reconocer que el uso de ~~inteligencia artificial~~ medios digitales para fabricar hechos falsos, con el propósito de informar falsamente sobre la comisión de delitos, y de activar la maquinaria investigativa del Estado, constituye una forma agravada de engaño. A diferencia de la falsedad tradicional, estas ~~tecnologías~~ estos medios digitales permiten la creación de realidades paralelas con un nivel de sofisticación que dificulta su detección, aumentando exponencialmente el potencial de daño institucional.

Mentir ante la función judicial, o de seguridad, no es un acto trivial ni meramente individual, sino que constituye una afrenta directa al orden público, al debido proceso de ley y a la confianza ciudadana en las instituciones. La falsedad deliberada, particularmente cuando se instrumentaliza mediante ~~tecnologías avanzadas~~, medios digitales, distorsiona la búsqueda de la verdad, desvía recursos públicos, expone a personas inocentes a investigaciones injustificadas y compromete la legitimidad del

sistema de justicia. En términos doctrinales, ello implica una vulneración del principio de buena fe procesal y del deber de veracidad que rige toda actuación ante el Estado.

~~Por tanto, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad urgente de atemperar el ordenamiento penal a las realidades tecnológicas contemporáneas, incorporando expresamente dentro del ámbito delictivo aquellas conductas en las cuales se utilicen sistemas de inteligencia artificial para crear, alterar o simular hechos falsos que induzcan a las autoridades a iniciar investigaciones criminales. Esta enmienda no solo fortalece la protección de la función judicial, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia.~~

Por tanto, esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidad urgente de atemperar el ordenamiento penal a las realidades tecnológicas contemporáneas. En consecuencia, mediante la presente legislación se enmienda el Artículo 268 del Código Penal de Puerto Rico, a los fines de tipificar de manera expresa el uso indebido de inteligencia artificial en la fabricación de alegaciones falsas de delito, y reconocer dicha conducta como una modalidad particularmente lesiva que amerita una respuesta penal clara y contundente. *incluir como agravante a la pena, la simulación, fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza, mediante el uso de medios digitales. Esta enmienda no solo fortalece la protección de la función investigativa, sino que reafirma el compromiso del Estado con la verdad como fundamento esencial de la justicia.*

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Sección 1.- Se enmienda al Artículo 268 de la Ley Núm. 146-2012, según
- 2 enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para que lea como sigue:
- 3 "Artículo 268. — Declaración o alegación falsa sobre delito.
- 4 Toda persona que, mediante querella, solicitud, información, confidencia,
- 5 independientemente que sea anónima o bajo falso nombre, dirigida a personas o

1 funcionarios con autoridad en Ley para hacer investigaciones de naturaleza criminal,
2 declare o alegue falsamente teniendo conocimiento de su falsedad, que se ha cometido
3 un delito, que provoque así el inicio de una investigación encaminada a esclarecerlo,
4 incurrirá en delito menos grave.

5 ~~Asimismo, incurrirá en delito menos grave toda persona que, mediante el uso de sistemas~~
6 ~~de inteligencia artificial, herramientas tecnológicas avanzadas o cualquier medio digital, cree,~~
7 ~~altere, simule o fabrique una situación, evidencia o hecho falso con la intención de presentarlo a las~~
8 ~~autoridades, provocando una investigación criminal basada en dicha falsedad.~~

9 Si el hecho alegado falsamente es uno que constituye delito grave, la persona
10 incurrirá en delito grave y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de
11 tres (3) años.

12 ~~Cuando la conducta descrita en este artículo se realice mediante el uso de inteligencia~~
13 ~~artificial o tecnologías análogas, el tribunal podrá considerar dicho uso como circunstancia~~
14 ~~agravante al momento de imponer la multa correspondiente." Se considerará una circunstancia~~
15 ~~agravante a la pena, cuando la conducta prohibida en este Artículo conlleve la simulación,~~
16 ~~fabricación o alteración de un contenido audiovisual, documental o de cualquier otra naturaleza,~~
17 ~~mediante el uso de medios digitales."~~

18 Sección 2.- Vigencia

19 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.